

STANOWISKO STRONY W SPRAWIE WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA

WRAZ Z WNIOSKAMI PROCESOWYMI

Lubań, dnia 16 sierpnia 2026 r.

Starosta Lubański

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań

Prowadząca sprawę: Monika Baranowska, specjalista

tel. 75 64 64 326

STRONA POSTĘPOWANIA

Marcin Pałka

ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

PESEL: 88051210597

Prawo jazdy kat. B, nr 00362/12/0210, wydane przez Starostę Lubańskiego

Dotyczy: zawiadomienia Starosty Lubańskiego z dnia 29 lipca 2026 r., **PISMO NR: KD.5430.2093.2026.MB**, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy kat. B z powodu „nieprzedstawienia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi”

I. WNIOSKI PROCESOWE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 28, art. 50 § 1, art. 61 § 4, art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691, dalej: „k.p.a.”), a także art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1226 ze zm., dalej: „u.k.p.”) — wnoszę o:

1. Umorzenie postępowania (art. 105 § 1 k.p.a.)

Wnoszę o **umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego** z uwagi na fakt, że:

- decyzja o skierowaniu na badania (KD.5430.1085.2026.MB z 21 kwietnia 2026 r.) **nigdy nie została skutecznie doręczona** Skarżącemu (co szczegółowo wykazano w skardze do WSA i co wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy KD.5430.1085.2026.MB);
- skoro decyzja nie weszła do obrotu prawnego w rozumieniu art. 110 § 1 k.p.a., to **nie nałożyła na stronę żadnego obowiązku**, którego niewykonanie mogłoby uzasadniać wszczęcie postępowania o zatrzymanie prawa jazdy;
- termin do przedstawienia orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.k.p., **nie rozpoczął biegu**, gdyż bieg ten jest uzależniony od daty doręczenia decyzji o skierowaniu.

2. Ewentualnie — zawieszenie postępowania (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.)

W razie nieuwzględnienia wniosku o umorzenie wnoszę o **zawieszenie niniejszego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego** przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, wszczętego skargą z dnia 7 sierpnia 2026 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2026 r. (znak SKO.RD/41/91/26), utrzymującą w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB) — tj. **jedyną decyzję**, z której organ wywodzi obowiązek przedstawienia orzeczenia lekarskiego.

Uzasadnienie: Postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy jest postępowaniem **wtórny i pochodny** — jego przesłanką materialnoprawną jest uprzednie, **prawomocne i skuteczne** skierowanie na badania lekarskie. Jeżeli decyzja o skierowaniu zostanie uchylona przez WSA (a zachodzą ku temu poważne przesłanki opisane w skardze z 7 sierpnia 2026 r.), to postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy stanie się **bezprzedmiotowe**. Rozstrzygnięcie przez WSA zagadnienia legalności decyzji o skierowaniu stanowi zatem **zagadnienie wstępne** w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. — bez jego przesądzenia organ nie jest w stanie ustalić, czy obowiązek, którego niewykonanie uzasadnia zatrzymanie prawa jazdy, w ogóle **istnieje**.

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest pogląd, że **decyzja o skierowaniu na badania musi mieć walor ostateczności**, aby organ mógł skutecznie wszcząć postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy. Brak ostateczności decyzji o skierowaniu (z powodu wniesienia skutecznego odwołania, zaskarżenia do WSA lub wadliwego doręczenia) **wyklucza ziszczenie się przesłanek** z art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.k.p. i czyni wszelkie działania organu **całkowicie bezprzedmiotowymi, a co najmniej przedwczesnymi** (por. wyrok WSA w Gdańsku z 17 kwietnia 2024 r., sygn. **III SA/Gd 509/23**; wyrok NSA z 26 listopada 2024 r., sygn. **II GSK 1181/21**).

Kontynuowanie postępowania o zatrzymanie prawa jazdy w sytuacji, gdy decyzja stanowiąca jego jedyną podstawę w ogóle nie weszła do obrotu prawnego (brak doręczenia), a z ostrożności jest przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego, jest działaniem **rażąco bezprawnym**. W razie ostatecznego stwierdzenia przez WSA nieważności bądź uchylecia decyzji o skierowaniu, ewentualna decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy byłaby wydana na podstawie, która ex tunc nigdy nie istniała. Organ naraża się w ten sposób na **bezpośrednią odpowiedzialność odszkodowawczą** wobec strony (art. 417 § 1 k.c. w zw. z art. 4171 § 2 k.c.).

3. Ewentualnie — w razie dalszego prowadzenia postępowania

Wnoszę o:

a) **umożliwienie mi czynnego udziału w postępowaniu** zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. — przez poinformowanie o wszelkich czynnościach procesowych i zapewnienie realnej możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego przed wydaniem jakiegokolwiek rozstrzygnięcia;

b) **załączenie do akt niniejszego postępowania** pełnych akt sprawy KD.5430.1085.2026.MB (postępowanie o skierowanie na badania), w tym w szczególności **dokumentacji doręczeniowej** decyzji z 21 kwietnia 2026 r.;

c) **wyjaśnienie i odnotowanie w aktach** — na jaki adres Skarżącego organ zamierza doręczać pisma w niniejszym postępowaniu i skąd ten adres pozyskał, w świetle **uporczywego i wielokrotnie powtarzanego** w poprzednim postępowaniu błędu adresowego (ul. Stawowa 5 zamiast ul. Stawowa 6);

d) **doręczanie wszelkich pism w niniejszej sprawie wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych** Skarżącego — zgodnie z bezwzględnym obowiązkiem z art. 39 § 1 k.p.a. w zw. z art. 4, art. 6 i art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1045).

4. Wniosek o wyłączenie pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.)

Wnoszę o **wyłączenie pracownika Starostwa Powiatowego w Lubaniu — Moniki Baranowskiej (specjalisty) — od udziału w niniejszym postępowaniu** oraz o wyznaczenie innego bezstronnego pracownika do prowadzenia sprawy, z uwagi na uprawdopodobnienie istnienia okoliczności wywołujących **uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności**.

Uzasadnienie: Pani Monika Baranowska była pracownikiem prowadzącym poprzednie postępowanie (KD.5430.1085.2026.MB), w toku którego dopuściła się rażących, systematycznych uchybień proceduralnych (w tym 5-krotnego kierowania pism pod błędny adres, bezprawnego przyjęcia fikcji doręczenia oraz sporządzenia w dokumentacji urzędowej adnotacji o rzekomym zapoznaniu się przeze mnie z decyzją w dniu 31 marca 2026 r., tj. 21 dni przed jej wydaniem). Wobec zapowiedzi skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 i art. 271 § 1 k.k. oraz wniosku dyscyplinarnego do Wojewody, oczywistym jest, że pracownik ten nie posiada przymiotu bezstronności niezbędnego do obiektywnego procedowania w sprawie. Przypominam, że zgodnie z **art. 24 § 4 k.p.a.**, do czasu rozstrzygnięcia niniejszego wniosku przez bezpośredniego przełożonego, wyłączony pracownik może podejmować **wyłącznie czynności niecierpiące zwłoki**.

II. UZASADNIENIE SZCZEGÓŁOWE

A. Postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy nie może toczyć się w oderwaniu od kwestionowanej decyzji o skierowaniu na badania

Konstrukcja art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.k.p. jest jednoznaczna: przesłanką zatrzymania prawa jazdy jest **nieprzedstawienie w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego**. Termin ten jednak — co jest oczywiste z perspektywy elementarnej logiki prawniczej — może biec dopiero **od dnia skutecznego doręczenia** decyzji nakładającej obowiązek poddania się badaniu.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu — ten sam organ, który wydał decyzję o skierowaniu — **doskonale wie**, a co najmniej **powinno wiedzieć** z własnych akt, że:

1. **Decyzja nr KD.5430.1085.2026.MB z 21 kwietnia 2026 r. została wysłana na adres ul. Stawowa 5 w Lubaniu**, pod którym Skarżący nie zamieszkuje, nie zamieszkiwał i nigdy tego adresu nie wskazywał jako adresu do doręczeń. Adres ten został bezrefleksyjnie przepisany z wadliwego wniosku Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, bez jakiegokolwiek weryfikacji — mimo że organ dysponował prawidłowym adresem (ul. Stawowa 6), co udowodnił sam Starosta, wysyłając **dzień później** (22 kwietnia 2026 r.) odrębne pismo informacyjne KD.5430.1096.2026.MB właśnie na ul. Stawową 6.
2. **Przesyłka z decyzją wróciła jako niedoręczona** (zwrot 11 maja 2026 r.) — co samo w sobie powinno było skłonić profesjonalnie działający organ do refleksji, czy przypadkiem nie wysłano jej pod **zły adres**. Zamiast tego organ przyjął fikcję doręczenia zastępczego, zastosowaną do przesyłki skierowanej pod adres obcy — co jest **prawnie niedopuszczalne** i co stanowi jedno z fundamentalnych naruszeń wykazanych w skardze do WSA.
3. **Decyzja nie weszła do obrotu prawnego** w rozumieniu art. 110 § 1 k.p.a. — a organ, który ją wydał, jest nią związany dopiero od chwili jej doręczenia. Powoływanie się na decyzję niedoręczoną jako podstawę kolejnego postępowania stanowi **budowanie domu na fundamencie, który nie istnieje**.

B. Sprawa jest zawisła przed WSA — a organ wszczyna postępowanie sankcyjne

Z całą stanowczością podkreślam: w dniu 7 sierpnia 2026 r. złożyłem **skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu** na decyzję SKO w Jeleniej Górze z 7 lipca 2026 r. (SKO.RD/41/91/26), utrzymującą w mocy decyzję Starosty z 21 kwietnia 2026 r. Skarga ta obejmuje **19 zarzutów** naruszenia prawa, w tym:

- **wysłanie decyzji pod zły adres** i pozorne doręczenie zastępcze (zarzuty 1–2);
- **pozbawienie strony czynnego udziału w postępowaniu** bez jej winy (zarzut 3);
- **konstruowanie przez Starostę nieprawdziwych twierdzeń** o rzekomym zapoznaniu się Skarżącego z decyzją w dniu 31 marca 2026 r. — tj. 21 dni **przed jej wydaniem** (zarzut 4);
- **wprowadzenie strony w błąd** przez wysłanie na prawidłowy adres pisma z pouczeniem o odwołaniu, które nie było decyzją (zarzut 5);
- **abdykację z oceny dowodów** i bezkrytyczne powielenie diagnozy ICD-10 F19.2, postawionej po 10-minutowej rozmowie bez jakichkolwiek badań laboratoryjnych (zarzuty 7, 9–10);
- **pominięcie postanowienia Prokuratora z 19 czerwca 2026 r.**, które 19-krotnie i 40-krotnie zmniejszyło zarzucane ilości substancji (zarzuty 8, 11);
- **zastosowanie nieaktualnych przepisów** (zarzut 19).

Jednocześnie złożyłem **wniosek o wstrzymanie wykonania** zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wszczęcie przez Starostę Lubańskiego — w zaledwie **22 dni po złożeniu skargi do WSA** — postępowania o zatrzymanie prawa jazdy, opartego na tej samej zaskarżonej decyzji, jest działaniem, które trudno interpretować inaczej niż jako:

- **próbę tworzenia faktów dokonanych** przed rozstrzygnięciem sądu administracyjnego;
- **obejście instytucji wstrzymania wykonania** decyzji przez WSA — skoro organ nie może wymusić poddania się badaniom, próbuje osiągnąć ten sam efekt (pozbawienie uprawnień) inną drogą proceduralną;

- **działanie sprzeczne z zasadą pogłębiania zaufania** do władzy publicznej (art. 8 § 1 k.p.a.) — obywatel, który w sposób legalny korzysta ze środków zaskarżenia przysługujących mu z mocy ustawy, nie powinien być za to **karany** przez ten sam organ w formie przyspieszania konsekwencji kwestionowanej decyzji.

C. Organ nie jest w stanie wykazać przesłanki „nieprzedstawienia w wymaganym terminie” — bo termin ten nie rozpoczął biegu

Artykuł 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) u.k.p. wymaga łącznego spełnienia dwóch warunków: (1) wydania ostatecznej decyzji o skierowaniu na badania i (2) **nieprzedstawienia orzeczenia w wymaganym terminie**. Termin ten — zgodnie z treścią samej decyzji Starosty — wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji.

Skoro:

- decyzja **nie została doręczona** na prawidłowy adres (wysłano ją na ul. Stawową 5 zamiast 6);
- **Skarżący nie otrzymał żadnego awiza** (zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki) dotyczącego rzekomej przesyłki z decyzją z 21 kwietnia 2026 r. Jest to naturalna konsekwencja wysłania pisma na zły adres (ul. Stawowa 5), jednakże jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny, instytucja tzw. doręczenia zastępczego (fikcja doręczenia z art. 44 k.p.a.) nie może być domniemywana. Awizo – o ile listonosz w ogóle je wypisał i pozostawił – trafiło do obcej osoby, w innej nieruchomości, do której nie mam i nigdy nie miałem dostępu. Brak udowodnionego i prawidłowego awizowania adresata niweczy fikcję doręczenia. W tej sytuacji **nie doszło do prawidłowego doręczenia zastępczego** w trybie art. 44 k.p.a., gdyż przesyłka wysłana na adres, pod którym strona nie mieszka, i przy braku faktycznego awiza, **nie spełnia żadnej z przesłanek art. 44 § 1–3 k.p.a.** i jest w obrocie prawnym traktowana jako nieistniejąca;
- organ **nie był uprawniony** do doręczania jej przesyłką papierową w sytuacji, gdy Skarżący posiada aktywny adres do doręczeń elektronicznych (art. 39 § 1 k.p.a.), co potwierdza fakt, że SKO doręczyło swoją decyzję **właśnie** tą drogą (e-Doręczenia, 8 lipca 2026 r.);
- fikcja doręczenia zastępczego (art. 44 k.p.a.) **nie może sanować** doręczenia pod adres obcy (utrwalone orzecznictwo NSA: wyrok z 15 grudnia 2022 r., II OSK 1000/22; wyrok z 27 października 2023 r., III FSK 2929/21);

— to **bieg terminu do przedstawienia orzeczenia nigdy się nie rozpoczął**, a zatem przesłanka „nieprzedstawienia w wymaganym terminie” **nie została spełniona**.

Organ, który wszczyna postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy, nie wykazawszy uprzednio, że termin w ogóle biegł, działa **w oderwaniu od stanu faktycznego i prawnego** — co stanowi naruszenie fundamentalnej zasady praworządności z art. 6 k.p.a. Jak trafnie wskazał NSA w wyroku z 27 października 2023 r. (sygn. **III FSK 2929/21**): „organ nie może konwalidować wadliwej czynności doręczenia” — jest zobowiązany wyłącznie do ponowienia doręczenia. Tożsame stanowisko zajął NSA w wyroku z 15 grudnia 2022 r. (sygn. **II OSK 1000/22**), wskazując że organ „nie może przyjmować fikcji doręczenia zawsze, niezależnie od powziętej wiedzy o stanie zamieszkania strony pod danym adresem”. Zgodnie z orzecznictwem, brak w aktach sprawy potwierdzenia prawidłowego pozostawienia pierwszego i drugiego awiza obala jakiegokolwiek domniemanie o skutecznym doręczeniu.

Dodatkowym, samodzielnym argumentem jest fakt, że decyzja o skierowaniu oparta została na **Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2021 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1629)**, które zgodnie z danymi z systemu **ISAP/ELI Sejmu RP** zostało uchylone z dniem **24 czerwca 2026 r.** przez nowe **Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 747, ELI:**

DU/2026/747) — a zatem decyzja SKO z 7 lipca 2026 r. została wydana na podstawie przepisów, które już nie obowiązywały. Okoliczność ta stanowi kolejny argument przesądzający o wadliwości całego łańcucha decyzyjnego, na którym organ zamierza oprzeć zatrzymanie prawa jazdy.

D. Powtórzenie błędu adresowego — dowód systemowej niestaranności

Z treści zawiadomienia KD.5430.2093.2026.MB z 29 lipca 2026 r. wynika, że **po raz kolejny** wskazano adres: „STAWOWA 5” w rubryce „Otrzymują”. Podkreślam, że jest to **co najmniej piąte** pismo organu I instancji kierowane pod adres, pod którym nie zamieszkują:

Nr	Pismo	Sygnatura	Adres
1	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	KD.5430.664.2026.MB z 12.03.2026	ul. Stawowa 5 ✗
2	Zawiadomienie z art. 10 k.p.a.	KD.5430.934 z 01.04.2026	ul. Stawowa 5 ✗
3	Decyzja o skierowaniu na badania	KD.5430.1085.2026.MB z 21.04.2026	ul. Stawowa 5 ✗
4	Pismo informacyjne (pseudo-decyzja)	KD.5430.1096.2026.MB z 22.04.2026	ul. Stawowa 6 ✓
5	Zawiadomienie o wszczęciu nowego postępowania	KD.5430.2093.2026.MB z 29.07.2026	ul. Stawowa 5 ✗

Powyższe zestawienie jest porażające. Dowodzi, że organ **systematycznie i uporczywie** posługuje się błędnym adresem, nigdy nie dokonał jego weryfikacji w ewidencji PESEL ani w bazie CEK (Centralna Ewidencja Kierowców), a jedynym pismem wysłanym pod adres prawidłowy było pismo z 22 kwietnia 2026 r. zawierające pouczenie o odwołaniu — co w skardze do WSA zidentyfikowano jako działanie **wprowadzające w błąd** (zarzut 5).

Kontynuowanie tego samego błędu adresowego po złożeniu skargi do WSA, w której wadliwość adresu jest **centralnym zarzutem**, świadczy o tym, że organ albo **w ogóle nie zapoznał się** z treścią skargi i odwołań Skarżącego, albo — co jest bardziej niepokojące — świadomie ignoruje podnoszone argumenty.

E. Naruszenie obowiązku doręczeń elektronicznych

Zawiadomienie KD.5430.2093.2026.MB z 29 lipca 2026 r. zostało doręczone przesyłką papierową. Przypominam, że:

- od **1 stycznia 2026 r.** organy jednostek samorządu terytorialnego mają bezwzględny obowiązek doręczania pism na adres do doręczeń elektronicznych (art. 39 § 1 k.p.a. w zw. z art. 155 ust. 6 u.d.e.);
- Skarżący **posiada aktywny adres do doręczeń elektronicznych** wpisany do bazy adresów elektronicznych, co jest organowi wiadome i co potwierdza doręczenie przez SKO decyzji z 7 lipca 2026 r. właśnie kanałem e-Doręczeń;

- przesłanki organizacyjne z art. 147 ust. 5 u.d.e. **wygasły z dniem 31 grudnia 2025 r.** i nie mogą być powoływane.

F. Obiektywna niemożliwość poddania się badaniom (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.) — bezwzględny wymóg okazania oryginału decyzji w WOMP

Niezależnie od powyższego, wskazuję na okoliczność o fundamentalnym znaczeniu prawnofaktycznym:

Zgodnie z przepisami regulującymi tryb przeprowadzania badań lekarskich kierowców (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2026 r., Dz.U. z 2026 r. poz. 747, a uprzednio Dz.U. z 2023 r. poz. 1629), **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) przyjmuje osobę na badanie w trybie art. 75 ust. 1 pkt 3–5 u.k.p. WYŁĄCZNIE po okazaniu oryginału lub uwierzytelnionego odpisu ostatecznej decyzji Starosty o skierowaniu na badania.**

Skoro Starosta Lubański:

1. Wyczerpał procedurę wydania decyzji, ale wysłał ją na **błędny adres** (ul. Stawowa 5),
2. Przesyłka z decyzją **wróciła do urzędu** i została zdeponowana w aktach sprawy,
3. Organ **nigdy nie doręczył Skarżącemu fizycznego egzemplarza decyzji-skierowania**,

— to Skarżący **nie miał obiektywnej, prawnej ani faktycznej możliwości zgłoszenia się i poddania badaniom w WOMP**. Żadna placówka medycyny pracy w Polsce nie przeprowadza badań w trybie administracyjnego skierowania „na słowo” lub na podstawie zwykłych pism informacyjnych.

Żądanie przez Starostę Lubańskiego przedłożenia orzeczenia lekarskiego, którego uzyskanie **organ sam fizycznie uniemożliwił** poprzez niedoręczenie dokumentu skierowania, stanowi **żądanie wykonania obowiązku obiektywnie niewykonalnego** (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.) oraz jaskrawe pogwałcenie zasady *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (nikt nie może powoływać się na własne uchybienia dla wyciągania negatywnych skutków wobec innych). Jak wielokrotnie orzekał Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny: **obywatel działający w dobrej wierze nie może ponosić negatywnych konsekwencji błędów, uchybień i zaniechań organu administracji publicznej** (art. 8 i art. 9 k.p.a. w zw. z art. 2 Konstytucji RP).

G. Naruszenie art. 79a § 1 k.p.a. — brak uprzedzenia o niespełnieniu przesłanek

Zgodnie z art. 79a § 1 k.p.a., w postępowaniu wszczętym z urzędu lub na wniosek, przed wydaniem decyzji odmawiającej uwzględnienia żądania lub nakładającej obowiązek/rygor, organ administracji publicznej jest **obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień sporządzenia informacji spełnione lub wykazane**.

Wszczęcie postępowania o zatrzymanie prawa jazdy bez uprzedniego wyjaśnienia przyczyn braku orzeczenia, bez wezwania do ustosunkowania się do kwestii doręczenia decyzji i bez poinformowania strony o przysługujących jej uprawnieniach dowodowych, stanowi rażące naruszenie standardu rzetelnego procesu administracyjnego z art. 79a § 1 k.p.a. oraz art. 10 § 1 k.p.a.

H. Obejście kognicji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i instytucji ochrony tymczasowej

Zwracam uwagę organu na okoliczność, że w skardze do WSA we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2026 r. został zawarty formalny **wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji** na

podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Próba wyegzekwowania skutków kwestionowanej decyzji o skierowaniu na badania drogą wszczęcia wtórnego postępowania o zatrzymanie prawa jazdy — **w okresie, gdy wniosek o ochronę tymczasową oczekuje na rozpoznanie przez Sąd** — stanowi niedopuszczalną próbę zniweczenia konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP) oraz obejście kognicji sądu administracyjnego. W razie uwzględnienia przez WSA wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji lub uchylecia decyzji o skierowaniu, decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy stanie się **bezprawna ex tunc**, co otworzy drogę do roszczeń odszkodowawczych wobec organu i imiennej odpowiedzialności funkcjonariuszy.

I. Bezwzględna przedwczesność wszczęcia postępowania — niewygaśły 3-miesięczny termin ustawowy z art. 101 ust. 2 pkt 2 u.k.p. w zw. z art. 130 § 2 k.p.a.

Nawet przy hipotetycznym i całkowicie błędnym założeniu organu, że decyzja o skierowaniu na badania weszła do obrotu prawnego, wszczęcie niniejszego postępowania stanowi **rażące naruszenie przepisów o terminach ustawowych**:

1. **Zasada wstrzymania wykonania (art. 130 § 2 k.p.a.):** Wniesienie przez Skarżącego odwołania od decyzji Starosty z 21 kwietnia 2026 r. **wstrzymało wykonanie tej decyzji z mocy prawa**. Decyzja o skierowaniu na badania nie posiadała rygoru natychmiastowej wykonalności i nie mogła podlegać wykonaniu w toku postępowania odwoławczego.
2. **Data uzyskania wykonalności:** Decyzja SKO w Jeleniej Górze (SKO.RD/41/91/26) została wydana w dniu 7 lipca 2026 r., a doręczona Skarżącemu przez e-Doręczenia w dniu **8 lipca 2026 r.** Dopiero z tą datą decyzja stała się ostateczna w toku instancji administracyjnej.
3. **Ustawowy termin na przedłożenie orzeczenia (art. 101 ust. 2 pkt 2 u.k.p.):** Zgodnie z art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, osoba skierowana na badanie jest obowiązana przedstawić staroście orzeczenie lekarskie **w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia ostatecznej decyzji**.
4. **Matematyka terminów:**
 - Początek biegu terminu 3 miesięcy: **8 lipca 2026 r.**
 - Koniec biegu terminu 3 miesięcy: **8 października 2026 r.**
5. **Działanie Starosty:** Starosta Lubański zawiadomieniem z dnia **29 lipca 2026 r.** (znak KD.5430.2093.2026.MB) wszczął postępowanie o zatrzymanie prawa jazdy z powodu „nieprzedstawienia w wymaganym terminie orzeczenia lekarskiego” — tj. w zaledwie **21 dni po decyzji SKO**, czyli **ponad 2 miesiące przed upływem terminu ustawowego!**

Wszczęcie procedury sankcyjnego zatrzymania prawa jazdy za niewykonanie obowiązku w czasie, gdy **ustawowy termin na jego wykonanie w ogóle jeszcze nie upłynął**, stanowi podręcznikowy przykład działania *contra legem*, bez jakiegokolwiek podstawy prawnej i faktycznej.

J. Skrajne nadużycia urzędnicze i zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 231 i 271 k.k.)

Proceder prowadzony przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa przekracza już wszelkie granice praworządności i normalności. Wszczynanie z urzędu kolejnego postępowania sankcyjnego w sytuacji, gdy poprzednie (o skierowanie na badania) zostało w całości zaskarżone do sądu

administracyjnego z racji fundamentalnych wad prawnych (w tym 5-krotnego zignorowania poprawnego adresu) – to czyste pieniactwo urzędnicze i systemowe gnębienie obywatela. To nie jest po prostu "błąd" pracownika urzędu – to rażące i bezprawne nękanie.

Urzędnik, który z premedytacją lub w wyniku rażącego niedbalstwa fabrykuje stan faktyczny, bezprawnie przyjmując doręczenie pod zły adres na podstawie nieistniejących awiz, i który na tej podstawie wszczyna procedurę zmierzającą do odebrania uprawnień obywatelowi, ponosi **odpowiedzialność karną i majątkową**.

W przypadku kontynuowania tej bezprawnej i przedwczesnej procedury, zapowiadam niezwłocznie:

1. **Złożenie zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego z art. 231 § 1 i § 2 k.k. w zb. z art. 271 § 1 k.k.** – wobec pracowników organu, którzy fałszowali poświadczenia w aktach (wpisując, że zapoznałem się z decyzją na 3 tygodnie przed jej wydaniem) oraz bezprawnie fabrykowali fikcję doręczeń pod niewłaściwy adres (gdzie nie zostawiono żadnego awiza), działając na rażącą szkodę interesu prywatnego z przekroczeniem swoich uprawnień;
2. **Skarga w trybie art. 227 k.p.a. do Wojewody Dolnośląskiego** z wnioskiem o kontrolę i wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec osób, które traktują urząd państwowy jak swój prywatny folwark;
3. **Zgłoszenie naruszeń do UODO** za bezprawne przesyłanie mojej dokumentacji medycznej na błędny adres (złamane art. 5 ust. 1 lit. f i art. 9 RODO).
4. **Dochodzenie pełnego odszkodowania od organu (art. 417 k.c.)** i wystąpienie do organu nadrzędnego o obciążenie bezpośrednio z majątku prywatnego winnych urzędników (ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych). Konsekwencje waszych błędów poniesiecie osobiście, bo to absolutna przesada i patologia, co wyrabiacie.

K. Zdecydowana odmowa poddania się bezprawnym badaniom lekarskim

Dla jasności i ucięcia jakichkolwiek spekulacji oświadczam stanowczo i ostatecznie: **nie mam absolutnie żadnego zamiaru poddawać się jakimkolwiek przymusowym badaniom lekarskim czy psychologicznym, do których mnie bezprawnie przymuszacie.**

Jeżdżę samochodem codziennie. Czuję się za kierownicą jak ryba w wodzie i jestem świetnym, rozważnym kierowcą. Nic mi nie dolega, jestem osobą trzeźwą i w pełni zdolną do prowadzenia pojazdów, a nikt w urzędzie państwowym – tym bardziej na podstawie pośpiesznie skopiowanego przez SKO orzeczenia bez żadnych dowodów laboratoryjnych – nie będzie robił ze mnie narkomana ani osoby niezdolnej do jazdy. Moje prawo jazdy i zdrowie są w jak najlepszym porządku. Działania urzędu to bezprawna próba inwigilacji medycznej, na którą nie wyrażam i nigdy nie wyrażę zgody.

Ostrzeżenie to nie jest groźbą — jest **oficjalną informacją o moich prawnych gwarancjach**, z których bezwzględnie skorzystam w obronie przed aparatem urzędniczym. Wszelkie decyzje w tej mierze musi najpierw prawomocnie ocenić Wojewódzki Sąd Administracyjny.

III. PODSUMOWANIE I ŻĄDANIE

Niniejsze postępowanie (KD.5430.2093.2026.MB) jest **całkowicie bezprzedmiotowe**, a jedynie w ujęciu ewentualnym uzależnione od wyniku postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się przed WSA we Wrocławiu. Jego kontynuowanie:

- **jest bezprzedmiotowe z mocy prawa** — skoro decyzja o skierowaniu nie weszła do obrotu prawnego, to obowiązek poddania się badaniom w ogóle nie istnieje, a termin na jego realizację nie rozpoczął biegu;
- **jest co najmniej przedwczesne** — decyzja o skierowaniu, nawet gdyby przyjąć karkołomną tezę o jej doręczeniu, jest zaskarżona i kwestionowana przed Sądem;
- **jest sprzeczne z zasadą pogłębiania zaufania** (art. 8 § 1 k.p.a.) — obywatel nie powinien ponosić konsekwencji korzystania z przysługujących mu środków zaskarżenia;
- **jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności** — zatrzymanie prawa jazdy jest środkiem o daleko idących konsekwencjach życiowych, stosowanym przed ustaleniem, czy obowiązek, którego niewykonanie jest zarzucane, w ogóle istnieje;
- **obarczone jest tym samym błędem adresowym**, który jest centralnym zarzutem skargi do WSA.

Wnoszę jak na wstępie — **przede wszystkim o umorzenie postępowania** jako bezprzedmiotowego (art. 105 § 1 k.p.a.), a ewentualnie o jego zawieszenie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Kopia skargi do WSA we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2026 r. (na decyzję SKO.RD/41/91/26);
2. Potwierdzenie złożenia skargi do WSA;
3. Kopia zawiadomienia KD.5430.2093.2026.MB z 29 lipca 2026 r.;
4. Tabela chronologiczna pism organu z błędnym adresem;
5. Dowód posiadania aktywnego adresu do doręczeń elektronicznych;
6. Potwierdzenie doręczenia decyzji SKO przez e-Doręczenia z 8 lipca 2026 r.;
7. Dokument potwierdzający prawidłowy adres zamieszkania (ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań).

.....

(własnoręczny podpis)

Marcin Pałka

Otrzymują:

1. Starosta Lubański — adresat

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — do wiadomości (informacja o nowym postępowaniu opartym na zaskarżonej decyzji)
3. a/a